

1502501-49.2020.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... mas não tem qualquer envolvimento no roubo. Ao ser questionado sobre o delito de roubo ocorrido em 21.10.2020, na Rua Tupari, bairro Igarapés, onde um homem realizava entregar de mercadorias do Mercado Livre em seu veículo fiat Doblô de cor branca, momento em que foi abordado por dois homens que anunciaram armados que anunciaram o roubo, e subtraíram o veículo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502501-49.2020.8.26.0292 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502501-49.2020.8.26.0292

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2272988/2020 - DEL.INV.GER. JACAREI, 9761524 - DEL.INV.GER. JACAREI, 981/20/322 -
DEL.INV.GER. JACAREI, 2272988 - DEL.INV.GER. JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 2 - DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.ITALO BRUNO NERY qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, porque, , no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 14h00, na Rua Tupari, 57, Chácaras Reunidas Igarapés, CEP: 12330-190, Jacareí-SP, em concurso de agentes com outro indivíduo até o presente momento ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum: o veículo Fiat/Doblô Cargo 1.4, ano/modelo: 2011/2012, cor branco, placas ETU7725 São José dos Campos-SP, contendo diversas mercadorias, bem como documentos (RG e CNH); 03 cartões bancários (02 cartões bancários em nome da vítima e 1 cartão bancário em nome de Roselaine Joice Talita De Oliveira) e dois aparelhos celulares da vítima Alexandro da Silva.

A denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2021 (fls. 85).

O réu foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar (fls. 99/100).

O recebimento da denúncia foi mantido em 19 de novembro de 2021 (fls. 104/107).

Designada audiência de instrução foram ouvidas as vítimas e uma testemunha. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu, por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa postulou a absolvição do réu por falta de provas, discorrendo sobre a nulidade do reconhecimento realizado em solo policial. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o afastamento da qualificadora de emprego de arma de fogo. A pena deverá ser fixada no patamar mínimo, fixando-se regime inicial diverso do fechado, facultando-se o apelo em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), Auto de reconhecimento fotográfico (fls. 10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06/07), bem como pelos demais elementos de prova colhidos durante a regular instrução do feito, seguros ao desfecho condenatório.

A autoria é incontroversa.

O réu ITALO BRUNO NERY, interrogado em solo policial, negou ter praticado o roubo, mas assumiu que naquela madrugada estava acompanhado de seu irmão Carlos Eduardo Nery de Carvalho e das jovens Carolina dos Passos Ribeiro e Jaqueline Kelly de Melo Firmino, até o momento em que bateu com o veículo e seu irmão Carlos Eduardo foi buscar ajuda. Também deixou aquele local e, por isso, não praticou o crime contra o motorista daquela Van Peugeot Boxer. Soube da prisão das duas jovens acima citadas ocorrida na manhã de 02/02/2019 em Guarulhos, mas não tem qualquer envolvimento no roubo. Ao ser questionado sobre o delito de roubo ocorrido em 21.10.2020, na Rua Tupari, bairro Igarapés, onde um homem realizava entregar de mercadorias do Mercado Livre em seu veículo fiat Doblô de cor branca, momento em que foi abordado por dois homens que anunciaram armados que anunciaram o roubo, e subtraíram o veículo, afirmou que também não tem qualquer envolvimento. Em juízo, ao ser interrogado, o réu voltou a negar o crime, aduzindo que não tem qualquer envolvimento no crime de roubo em questão. Já foi réu confesso no outro crime de roubo pelo qual respondeu, cujo procedimento tramitou perante esta 1ª Vara Criminal de Jacareí. Não sabe o motivo pelo qual está sendo acusado deste fato, mas é inocente. Questionou o reconhecimento realizado pela vítima. Atualmente tem 23 anos de idade. Reside na cidade de Jacareí. Tem duas filhas. Trabalha em um mercadinho com a sua tia. Está preso cumprindo pena por crime de roubo. Já foi preso por receptação.

Na espécie, a negativa do réu, por meio da inverossímil versão apresentada, ficou isolada nos autos ao ser confrontada com as demais provas produzidas durante a regular instrução o feito.

A vítima ALEXANDRO DA SILVA declarou que é prestador de serviços para o Mercado Livre, através da sua empresa chamada "Vunera Transportes", realizando as entregas com seu veículo FIAT Doblô, placas ETU-7725. Na data dos fatos, durante a tarde, por volta de 14h00, fazia uma entrega no bairro Igarapés, precisamente pela Rua Rupari, quando para ao seu lado um veículo GM/Classic, de cor cinza chumbo, placas DEV-2883, ocupado por dois indivíduos desconhecidos, sendo certo que o passageiro, fazendo uso de boné e máscara, impossibilitando a visualização do seu rosto, munido

de uma pistola de cor preta, nova, anunciou o assalto, exigindo que descesse do veículo, assumindo o volante e fugindo em seguida com o seu veículo e mercadoria, sendo seguido pelo veículo GM/Classic. Não sabe informar o conteúdo das mercadorias subtraídas. A polícia militar foi acionada e soube da localização do seu veículo cerca de uma hora depois, mas sem a mercadoria. Conseguiu ver perfeitamente o rosto do segundo indivíduo, o qual conduzia o veículo GM/Classic, tendo olhado o acervo fotográfico digital na Repartição Policial, e reconhecido sem sombra de dúvidas a fotografia do acusado Italo Bruno Nery como sendo um dos roubadores. Por fim, afirmou que conseguiu rastrear um de seus aparelhos celulares subtraídos (Samsung J7), o qual estava emitindo sinal da cidade de Guararema, às margens da Rodovia Presidente Dutra, para onde se deslocou e conseguiu recuperar o aparelho. Em juízo apresentou o mesmo relato sobre a dinâmica do roubo e reconheceu o réu pessoalmente, sem sombra de dúvida, como sendo um dos roubadores.

“Em sede de delito de roubo a palavra da vítima merece crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecido, não teria ela proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa” (TACRIM-SP – AP – 6ª C. – Rel. Penteado Navarro – j. 29.05.96 – RJTACRIM 32/282).

“A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, mormente quanto não os conhece” (TACRIM-SP – AP – 11ª C. – Rel. Xavier de Aquino – j. 04.11.96 – RJTACRIM 33/218).

No caso em tela o relato da vítima é absolutamente seguro e não deixa qualquer dúvida sobre as circunstâncias do roubo descrito na denúncia, exatamente como descreveu a denúncia.

Aqui é importante ressaltar que qualquer questionamento da Doute Defesa acerca do reconhecimento fotográfico realizado em solo policial realizado pela vítima restou devidamente prejudicado diante do relato sólido e seguro em juízo, quando houve o reconhecimento pessoal e formal, no qual a vítima reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos roubadores.

A testemunha Ademir Emerson Rosa, Policial Civil, declarou durante a fase extrajudicial e em juízo, que em relação ao roubo noticiado no RDO R.D.O. nº. 981/2020 – 2º D.P. Jacareí/SP (I.P. nº. 2309114-86.2019.130504) ocorrido na tarde do dia 21/10/2020, onde a vítima ALEXANDRO DA SILVA reconheceu fotograficamente ITALLO BRUNO NERY RG nº. 56.929.334 SSP/SP, declarou que não conseguiram identificar o segundo elemento que participou deste roubo, bem como localizar o veículo GM/Corsa Classic, de placas DEV-2883, cor chumbo, utilizado no assalto. Por fim, informou que demais diligências foram realizadas com o escopo de localizarem o investigado ITALLO BRUNO NERY, sendo a ele informado que ele não é visto na região do Bairro Igarapés há várias semanas e que estaria provavelmente na cidade de Guarulhos/SP em local incerto. Já conheciam o acusado desde o ano de 2019, em razão de um envolvimento em outro crime de roubo. Tentaram localizar o réu diversas vezes, e a informação de que tinham era que ele estava na cidade de Guarulhos. O réu acabou sendo preso por crime de receptação.

Pois bem.

A prova colhida durante a fase investigatória e em juízo é robusta, apontando o réu como sendo um dos autores do crime descrito na inicial acusatória.

O réu foi reconhecido sem sombra de dúvidas pela vítima Alexandre tanto na fase policial, por meio de foto, quanto em juízo, desta vez pessoalmente, como sendo um dos roubadores.

O relato sólido e seguro da vítima foi amplamente corroborado pelo depoimento do policial civil Ademir, que participou de todas as investigações deste crime, o qual acrescentou que o acusado estava envolvido em outro roubo nesta cidade praticado em data anterior.

A versão do réu não veio corroborada por qualquer elemento de convicção carreado aos autos, como bem salientou o Parquet.

Portanto, a prova é segura para imputação ao réu do crime de roubo.

De resto, a qualificadora de concurso de agentes restou devidamente caracterizada, tendo em vista que o crime foi cometido pelo réu em comparsaria com outro elemento não identificado.

Reconheço, ainda, a qualificadora de emprego de arma, mantendo este julgador, por ora, o entendimento sobre o tema, a despeito do tema 991, do STJ, sem decisão ainda, que discute a incidência desta qualificadora quando não há apreensão da arma de fogo utilizada no delito e a consequente elaboração de laudo pericial. Anoto, ainda, que a vítima, afirmou de forma categórica que os roubadores utilizavam uma arma de fogo no momento do crime.

“Em sede de roubo, é irrelevante para a configuração da qualificadora do emprego de arma, a apreensão e perícia do instrumento, desde que os depoimentos colhidos não deixem dúvidas quanto a seu emprego” (RJDTCRIM 31/284).

Assim, a condenação do réu é de rigor como incurso no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Assim, a condenação do réu é de rigor nos termos da denúncia.

3. Passo à fixação da pena, observando o critério trifásico exigido pelo Código Penal em seu art. 68.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho em vista a incidência de duas qualificadoras para o delito de roubo, tornando mais grave a imputação, sem prejuízo dos maus antecedentes do réu e, diante da recentíssima interpretação dada ao tema pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.408-DF (22.09.2020), quando há o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo com outra prevista no artigo 157, § 2º, do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, aumentada de 1/3, ou seja, em 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES. PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, “é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento” (HC n. 400.543/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.406-DF, Relator Min Antônio Saldanha Palheiro, j. 22.09.2020).

Na segunda fase deverá incidir a agravante da reincidência não específica, devidamente comprovada pela certidão de fls. 80/84, aumentando a pena anteriormente fixada em 1/6, totalizando 06 anos 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa.

Não há atenuantes.

Na terceira fase, pela qualificadora de emprego de arma de fogo, na esteira do artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13654/2018, aumento a pena acima estabelecida em mais 2/3, totalizando 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, além de 23 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há causas de diminuição de pena a serem analisadas.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, tendo em vista que o crime de roubo é grave e tem intranquilizado a sociedade, merecendo ser punido com rigor, mormente se praticado com emprego de arma de fogo, e por mais de um agente, um deles o acusado, que já ostenta outras condenações pelo mesmo crime, demonstrando absoluta dedicação às atividades criminosas violentas. Reitero, ainda, as graves circunstâncias e consequências do crime praticado, a justificar ainda mais a fixação do regime mais severo. Sobre o tema transcrevo brilhante trecho de recente Acórdão relatado pelo Desembargador Otávio Henrique, do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“O regime prisional fechado deve imperar em se tratando de delito de roubo qualificado. A incidência dos delitos de roubo, nos últimos tempos, aumentou de forma tão acelerada que colocou a Sociedade em constante sobressalto, causando nos moradores de nossas cidades temor permanente e presente quando da realização das mais mezinhas atividades do cotidiano. Esta Augusta Corte, de há muito, preocupada com a escalada da violência e o aumento dos roubos, já decidia, por intermédio da lição do Juiz HÉLIO DE FREITAS, Ilustre Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, que “tratando-se de crime de roubo à mão armada, o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena traduz-se no meio mais eficaz e corresponde a uma resposta social mais efetiva em relação à criminalidade violenta. “(in RJDTACRIM, 10/119). A população, procurando resguardar-se, coloca grades de proteção em todos os imóveis, blindando automóveis e anda sempre desconfiada pelas ruas, procurando ter a sensação de estar em segurança, mas, na realidade, continua exposta aos mesmos riscos causados por agentes que se dedicam a tal crime contra o patrimônio, fazendo deles a sua forma de subsistência material: o cidadão está preso e os roubadores soltos. O delito de roubo qualificado, como no caso em pauta, indica a periculosidade do agente que o pratica, identificando-o como sendo astuto, cruel, agressivo e preparado para não só atingir o patrimônio da vítima como também de ceifar-lhe a vida, diante da mais insignificante atitude, mesmo que complacente para a efetivação do sucesso por aquele pretendido. Tal periculosidade, como é curial, deve influir na medida de reprovação a ser imposta ao agente em proteção da Sociedade que se viu pelo mesmo violada, com a aplicação das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não detendo o condão de aumentar a pena mas que servem de subsídio quando da fixação do regime prisional, nos exatos termos do artigo 33, § 3º, do mesmo Código. A aplicação destas duas normas penais quando da fixação do regime prisional, situação dada como legal por nossos Tribunais (RTJ 173/896), deve imperar, diferenciando condutas inicialmente idênticas mas que, nos resultados diferem entre si, promovendo, para a adequada reprovação a ser fixada, regime prisional mais gravoso para as mais graves e mais brando para as menos graves. No mesmo sentido, o Excelso Pretório, por intermédio do festejado Ministro MAURÍCIO CORRÊA, abordando a matéria, sacramentou que” a periculosidade do agente, revelada pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas, pode constituir motivação para a fixação do regime inicial fechado. A pena-base e o regime prisional têm finalidades distintas, ainda que fixados com utilização dos mesmos critérios na aplicação da pena vela-se unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente como a segurança da sociedade. “(in RHC nº 75.663/8-SP, DJU de 27.04.01, pág. 59). Com relação a primariedade do agente, a situação não diverge, posto que se tem em mente, sempre, resguardar a Sociedade da ação do roubador, seja ela tentada ou

consumada, independentemente da sua idade ou primariedade. Aliás, clara é a lição emanada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "o regime prisional fechado para o cumprimento da pena pela prática de crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário. "(in RHC nº 74.301/3-SP, DJU de 06.12.96, pág. 48.711). Por tal quadro, correta a manutenção do regime prisional fechado para o cumprimento da pena carcerária face a verificação de roubo qualificado, mediante a aplicação das normas dos artigos 59 e 33, § 3º, do Código Penal. Por tal quadro, correta a manutenção do regime prisional fechado para o cumprimento da pena carcerária face a verificação de roubo qualificado, mediante a aplicação das normas dos artigos 59 e 33, § 3º, do Código Penal" (TJSP, Apelação Criminal nº 990.10.327885-2, j. 02.12.2010).

Por fim, o réu respondeu em liberdade a este processo e estão ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP para decretação de sua prisão cautelar.

Faculto, portanto, o recurso em liberdade para ampla discussão, pela Doute Defesa, das teses suscitadas em sede de alegações finais, respeitando-se, aqui, o princípio constitucional da não culpabilidade.

4. Posto isto e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu ITALO BRUNO NERY, a cumprir pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa., no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e §2º-A, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu, e a necessária guia de execução para início da fase executória.

Jacarei, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA